

1500116-70.2021.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... do referido estabelecimento aconteceria o roubo. Com a concordância de todos, Pamela e Ângela entraram no veículo de Julio, juntamente com Marciano e se dirigiram até o motel, onde lá aconteceu o fato narrado nos autos. O Darlécio chegou na companhia do Lucas e efetuaram o roubo, enquanto isso Pamela e Ângela saíram correndo e adentraram no veículo hatch, seguidos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1500116-70.2021.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500116-70.2021.8.26.0591

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

DARLECIO PONCIANO DE SOUZA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face dos réus GILIARD LIMA BATISTA, PAMELA RODRIGUES DOS SANTOS, ANGELA DA SILVA ARAUJO PEREIRA e DARLÉCIO PONCIANO DE SOUZA, pela prática do delito de roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

Consta da denúncia e das peças inquisitivas, que no dia 17 de julho de 2021, por volta das 18h:20min, no estabelecimento comercial Vegas Motel, nesta cidade e comarca, os réus e um indivíduo chamado Lucas, ainda não completamente

identificado, em comunhão de esforços e desígnios de vontades, mediante grave ameaça, subtraíram para si, a quantia de R\$. 5.000,00, pertencente a vítima Júlio Alegreti da Silva.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial (fls. 01/239). Os réus foram citados pessoalmente e interrogados (fls. 821/824). Em audiência foram ouvidas três testemunhas (fls. 531/532 e 593). Apresentadas as alegações finais, a Doutora Promotora de Justiça pede a condenação dos réus pela prática dos crimes relatados na denúncia, enquanto a defesa dos réus pugnou pela absolvição dos acusados, ressaltando a inexistência de provas suficientes para sua condenação (fls. 838/847, 852/856, 858/862, 867/870 e 871/874).

É o relatório

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito de roubo restou provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, Boletim de Ocorrência de fls. 16/19, auto de exibição e apreensão de fls. 35/36 e 236, auto de entrega de fls. 234 e 273, autos de reconhecimento de fls. 282, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Do mesmo modo, a autoria ficou demonstrada por meio do coeso conjunto probatório carreado ao feito.

A testemunha Willian Zacariotti Ramires Stabelle, Policial Militar, ouvido em juízo a fls. 531, disse que no dia dos fatos estava na companhia do Cabo Correia, quando foram acionados via Copom para atender a uma ocorrência no estabelecimento comercial Motel Vegas, local onde estaria ocorrendo um roubo. Se deslocaram até o local e fizeram contato com as vítimas de nome Julio e Marciano, sendo que Julio os informou que estava na companhia de seu amigo Marciano em um bar da cidade juntamente com Pamela e Angela. Ingeriram algumas cervejas e em determinado momento decidiram ir até o motel. Na portaria do motel, dois indivíduos chegaram anunciando o roubo e mediante força física, entrou em luta corporal com Julio, arrebatando-lhe a carteira, em cujo interior havia a quantia de cinco mil reais. A vítima, conseguiu visualizar que os indivíduos se evadiram do local conduzindo um veículo Hatch de cor clara. Os réus foram acompanhados na fuga pelas duas mulheres que estavam acompanhando as vítimas. As vítimas foram questionadas acerca das mulheres e eles informaram que no ocorrido elas haviam também fugido do local. Indagados de quem se tratava, eles informaram se tratar da Pamela e Ângela. Com estas informações, diligências foram iniciadas, sendo as duas localizadas caminhando pela via. Ambas foram abordadas e separadas, foram questionadas individualmente. A Ângela, de início negou sua participação no crime, enquanto a Pamela confessou que se encontrava em um bar da cidade na companhia de sua amiga Ângela bebendo e também por lá estavam Julio e Marciano e que também se encontravam no mesmo bar o Darlécio, seu namorado, uma pessoa conhecida por Lucas e uma terceira pessoa desconhecida. Disse ainda que Julio mostrava para todos os presentes, a quantia de cinco mil reais que havia em sua carteira. Então o indivíduo chamado Lucas, teve a ideia de subtrair o dinheiro, montando o plano para que a Pamela e a Ângela levassem os dois, Julio e Marciano, até o motel e lá na entrada do referido estabelecimento aconteceria o roubo. Com a concordância de todos, Pamela e Ângela entraram no veículo de Julio, juntamente com Marciano e se dirigiram até o motel, onde lá aconteceu o fato narrado nos autos. O Darlécio chegou na companhia do Lucas e efetuaram o roubo, enquanto isso Pamela e Ângela saíram correndo e adentraram no veículo hatch, seguidos de Darlécio e Lucas. Pamela não se recorda do condutor do veículo, uma vez que ele se encontrava com um capuz e tomaram rumo da cidade. No trajeto, as rés tiveram a ideia de descer do veículo e entraram em um canavial para dissimular a ação dos fatos. O veículo posteriormente foi identificado pertencer ao acusado Giliard. Posteriormente realizada diligências pela cidade o veículo foi

localizado e questionado o acusado Giliard sobre o ocorrido, relatando ele que por volta das 17 horas, recebeu uma ligação de Darlécio, pedindo para que levasse ele e seu amigo até o motel onde por lá estariam sua namorada Pamela e a amiga dela. Então, Giliard apanhou ambos na casa de Darlécio e se dirigiu até o motel. No motel, ele visualizou um veículo Vectra adentrando ao estabelecimento. Nisso Darlécio e Lucas desembarcaram do veículo e foram em direção ao veículo Vectra. Posteriormente, as duas mulheres e os acusados vieram em sua direção, entraram no veículo e se evadiram do local rumo a cidade, onde todos foram deixados na casa de Darlécio. Inspecionada a casa do Darlécio, lá foi localizadas uma calça jeans, um moletom na cor preta e um tênis na cor branca visualizados pela câmera de segurança do motel.

Da mesma forma, foi o depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar, Edmilson Donizete Correia, ouvido em juízo a fls. 532, que inquirido, afirmou que na data dos fatos a polícia militar foi solicitada para atender a uma ocorrência de roubo no estabelecimento comercial Vegas Motel. No local, em contato com as vítimas, eles relataram que chegaram no motel acompanhados de duas mulheres, sendo a Ângela e Pamela e que momentos antes estavam em um bar da cidade ingerindo bebida alcoólica e resolveram ir até o motel. Chegando ao motel, foram surpreendidos por dois indivíduos do sexo masculino, encapuzados, que chegaram, mediante a utilização de força física, anunciaram o roubo e subtraíram de um dos dois rapazes sua carteira contendo cerca de cinco mil reais. Após isso, os dois autores e as duas moças, que até então acompanhavam eles, se evadiram do local, conduzindo um veículo, provavelmente sendo um Corsa. As próprias vítimas relataram o nome das duas mulheres que estiveram com eles no motel. Em diligência, as duas mulheres foram localizadas no Jardim Alvorada, caminhando na via pública. Questionadas acerca do ocorrido, uma delas, a Ângela negou sua participação nos fatos, porém, a Pamela acabou informando que estava em um bar da cidade, juntamente com o Darlécio e uma outra pessoa de nome Lucas e presenciaram uma das vítimas manuseando uma grande quantidade de dinheiro e combinaram de promover o roubo. Combinaram que as duas mulheres atrairiam os dois rapazes até o motel e os outros dois, o Lucas e o Darlécio, iriam até o motel e consumariam o roubo, o que foi feito. As duas mulheres foram deixadas no caminho, próximo a um canavial, visando dissimular a participação no delito. Posteriormente foi localizado o proprietário do veículo Corsa (Giliard), utilizado para a fuga dos criminosos e das mulheres. Indagado, disse o réu Giliard que recebeu uma ligação telefônica, por volta de cinco ou cinco e trinta da tarde do Darlécio pedindo que o levasse e um outro amigo até o motel onde estariam a sua namorada e uma outra mulher. O Giliard então os levou até próximo ao motel, onde desembarcaram e se encaminharam em direção ao veículo Vectra que estaria na porta do motel. Em seguida, todos saíram correndo embarcando no veículo Corsa e retornaram para a cidade. Inspecionada, na casa do réu Darlécio, foi localizada uma calça, um moletom e um par de tênis, semelhantes às imagens captadas pelas câmeras de segurança do motel no momento do roubo. Os fatos foram narrados ao declarante pela acusada Pamela. "ela relatou que combinaram, ela, o Darlécio, o Lucas, a ideia de fazer o roubo foi desse Lucas, que não foi localizado, que elas iriam com as duas vítimas ao motel. Foi isso que foi relatado por ela.". Inicialmente, não participou da abordagem à ré Pamela e a Ângela, porém chegou momentos depois e pode afirmar que ambas não foram agredidas ou maltratadas pela polícia. Ambas foram inquiridas individualmente e apartadas. A partir do momento em que ela confessou o delito, ela foi colocada no compartimento da viatura e em nenhum momento, do início ao término, ela sofreu qualquer tipo de agressão. As rés foram abordadas no Jardim Alvorada. Informou o réu Giliard que recebeu ligação do Darlécio pedindo para que ele o levasse próximo ao motel, até então ele não tinha conhecimento do que iria ocorrer.

Marciano Tasso, ouvido em juízo a fls. 593, relatou que no dia dos fatos, um sábado, se encontrava em sua casa, quando recebeu um telefonema em seu celular da Ângela, com quem não havia conversado há cerca de dois ou três meses. Atendeu a ligação e notou que não era a voz da Angela. Então perguntou quem estava falando,

recebendo como resposta “a Pamela”, dizendo que estava na cidade de Junqueirópolis, pedindo “sobe aqui no bar, onde era o bar do Vinicius, para tomar uma cerveja, tá eu, tá o Julio e tá a Angela”. De momento não aceitou a proposta, porém, quando recebeu uma mensagem nos mesmos termos, resolveu ir até o bar. Lá chegando, decidiram tomar cerveja do parque Ecológico, o que ocorreu. No trajeto, recebeu o convite para irem até o motel. O Júlio já se encontrava “meio alterado”, porque ele já se encontrava no bar desde a manhã bebendo, aceitaram e foram em direção ao motel. Lá chegando, na portaria, foram abordados por três indivíduos. Dois se dirigiram até o Júlio e um deles se dirigiu até o depoente. O que foi em sua direção estava de blusa, todos encapuzados, com as mãos no interior das blusas, pedindo para que o declarante não levantasse a cabeça “que não era nada comigo, que estava ciente de que o Júlio tava com dinheiro, um valor na carteira dele, e aí saíram em luta corporal, as duas se evadiram do local, de repente disse que essa Angela voltou novamente me puxou pelo braço pra mim ir com elas, eu não fui, eu fiquei em estado meio que de choque...eu não sei o aconteceu depois disso aí...”. Conhecia mais a Angela há três anos e Pamela conhecia apenas de vista. Viu o veículo que os abordou através das câmeras de segurança do motel. Acredita que as mulheres se evadiram do local caminhando pela “estrada de chão”. Durante o evento, a Angela o puxou pelo braço “pra eu correr junto com ela”. Ficou sabendo que o Júlio estava na posse de cinco mil reais no dia seguinte de manhã, na delegacia, por informação da vítima. No início, foi convidado para irem tomar cerveja no parque ecológico. Ocorre que no trajeto a Pamela mudou o destino e o convidou para irem até o motel. De início se recusou dizendo que não iria porque não havia tomado banho, mas foi lhe dito que no motel havia banheiro, enquanto o Júlio, alterado pela bebida, disse “não eu tenho dinheiro, eu pago, não sei o que”. Acredita que foi envolvido em uma trama para roubar a vítima.

O réu Darlécio Ponciano de Souza, inicialmente foi interrogado em juízo a fls. 594 e negou os fatos narrados na denúncia, dizendo que na data dos fatos não se encontrava na cidade de Junqueirópolis. Deixou a penitenciária de Martinópolis no dia 30 de junho de 2021, ficando por oito dias no Bairro Pioneiros, na Rua João Neves de Moura, nº 111, onde residem dois filhos. No dia oito foi para a cidade de São José do Rio Preto, onde passou a residir no Jardim Marajó. No dia 20, foi abordado pela polícia na casa em que se encontrava, dizendo que estava foragido de um assalto ocorrido na cidade de Junqueirópolis. A Pamela é sua ex-mulher “de 2014”. Depois disso foi preso e ela não foi visitá-lo rompendo o casamento. Não estava no bar no dia dos fatos. Desconhece a residência em que foi localizada uma peça de roupa que supostamente lhe pertencia e que estava usando na data dos fatos, por ocasião do roubo noticiado nos autos.

O réu Darlécio Ponciano de Souza, foi interrogado em uma segunda oportunidade (fls. 824) e nessa ocasião decidiu por alterar sua versão inicial, dizendo que deixou a cadeia no dia 30 de junho de 2021 e se dirigiu para a casa de sua ex-sogra que reside nesta cidade de Junqueirópolis. Aqui na cidade de Junqueirópolis ficou uma semana na companhia de seus filhos e decidiu alugar uma casa para residir. Nesse interim se encontrou com a Pamela com quem já havia tido um relacionamento no ano de 2008, quando residia na cidade e acabou alugando uma casa juntamente com ela. Em certo dia estava em casa fazendo um churrasco e a Pamela pediu-lhe dinheiro pra comprar cerveja “e aí foi ela, a Pamela e a Angela comprar cerveja numa conveniência”. Decorridos cerca de cinco minutos ela lhe ligou dizendo que havia um rapaz, com dinheiro, lhe oferecendo cerveja “vamo fazer um jeito de pegar esse dinheiro, de roubar ele”. Respondeu dizendo “ó Pamela vem bora pra casa meu, vem bora pra casa porque eu acabei de sair da cadeia e não quero voltar preso não”. Ela retornou pra casa. No início do churrasco lá se encontrava o interrogando e as filhas da Pamela, depois, chegou a Angela e o Lucas. Ao chegar em casa a Pamela já disse “que bandido que é esse, ó a situação que nois ta vivendo”. Na sequência, a Pamela voltou para a conveniência e ligou para o interrogando dizendo que como o local estava muito cheio iria dar um jeito de tirá-lo daquele local e levá-lo para um bar. Em nenhum momento esteve no bar ou ficou no bar. Sempre esteve em casa com

o Lucas. Admite haver ligado para o Giliard pedindo para que ele fosse até a sua casa. Quando o Giliard chegou lhe disse que a Angela e Pamela estava em um bar e "quer roubar", tendo ele lhe dito "isto não vai dar errado", respondeu "não sei se der tudo certo não sei que acontece". Foi até o carro do Giliard com o Lucas e "cometemos esse delito aí". A Angela voltou junto com a Pamela e "escutou toda a ideia, ah tá fácil vamo lá tal". Toda a situação foi contada para o Giliard para que ele aceitasse a tarefa, dizendo que havia um indivíduo na conveniência e se a empreitada desse certo o dinheiro seria dividido, tendo ele aceitado. O dinheiro furtado não chegou a cinco mil reais. Havia cerca de "quatro mil e pouco" que acabou ficando em sua totalidade com o interrogando. Não houve agressão às vítimas. Comentou com o Giliard que iria fazer o roubo enquanto estava em sua casa. Depois de realizado o roubo, o Giliard os deixou a um quarteirão de sua casa "eu, a Pamela, a Angela e o Lucas". O Giliard ficou sabendo da empreitada criminosa quando ele chegou a sua casa na data dos fatos. A Angela também contribuiu para que o interrogando participasse do delito.

Por sua vez, a ré Angela da Silva Pereira, interrogada em juízo a fls. 821, disse que na data dos fatos, se encontrou com a Pamela e ambas foram até o bar. Esse bar já frequentava porque tinha um relacionamento com o Júlio há cinco anos e conhecia o Marciano também há cinco anos. Sentaram-se em uma mesa, logo depois chegou o Marciano e começaram a conversar. Em dado momento decidiram deixar o bar. Todos foram até o carro e saíram e o Júlio perguntou "no parque ecológico ou em outro lugar", recebendo resposta pela declarante "vocês que sabem". Decidiram ir para o motel e lá foram abordados por indivíduos encapuzados, tendo a Pamela reconhecido pela voz se tratar de um relacionamento antigo seu. Diante da situação ambas saíram correndo e chamaram para vir junto o Marciano que se recusou. No percurso, o veículo dos réus ao vê-las parou e as obrigou entrar e as deixou a pé adiante. No percurso pediram ajuda em um sítio próximo, tendo o proprietário do sítio ligado para a polícia. Saíram e logo adiante foram abordadas pela polícia. Não permaneceu para aguardar a polícia, porque estava muito apavorada. Da interroganda nada foi roubado pelos acusados, embora estando com o seu celular. Não conhece o Giliardi. No dia dos fatos, desceu no bar para comprar cigarro. Após saírem do local, dos fatos, o veículo dos réus pararam e foram obrigadas a entrar no veículo. Logo adiante saíram do veículo e pediram ajuda em uma propriedade rural próxima. Não conhece nenhum dos réus "até porque estavam todos encapuzados". Não sabe dizer se o motorista estava encapuzado. Foram abordadas pela polícia, quando estava quase chegando em sua casa.

Pamela Rodrigues dos Santos, foi interrogada em juízo a fls. 823 e disse que reside na cidade de Presidente Prudente e na ocasião se encontrava na cidade de Junqueirópolis, porque havia brigado com o seu esposo Alessandro e foi para a casa de sua tia para passar alguns dias, inclusive na companhia de seus filhos. Em uma tarde, acabou se encontrando com a Angela e foi convidada por ela para irem até um bar apanhar algumas cervejas para realizarem um churrasco em sua casa. No bar se encontrou com o Júlio que lá estava bebendo, tendo este dito para ligar para o Marciano para "dar uma volta juntos", o que foi feito. O Marciano chegou no bar, tendo ele os convidado para darem uma volta, sendo recusado pela interroganda, porque já era adiantado da hora e havia deixado as suas filhas na casa de sua tia. A vítima Júlio continuou insistindo, passando a retirar certa quantidade de dinheiro, jogando-o em cima da mesa, sendo orientado pela interroganda para que guardasse o dinheiro. A vítima ainda insistindo "dar uma volta", saíram e acabaram em uma estrada de terra que deu em um motel, onde acabou a vítima entrando e logo em seguida um veículo na retaguarda parou e chegou dizendo "perdeu, perdeu", passando a "bater nele". Apavoradas chamou a Angela e o Marciano, saiu correndo somente na companhia da Angela para pedir ajuda, enquanto os indivíduos permaneceram "batendo nele lá". Pediu ajuda em um sítio próximo ao local dos fatos. Não ficou no local aguardando a chegada da polícia. Não conhece o Giliardi. Teve um envolvimento com o Darlécio há algum tempo. Não reconhece a foto com o Darlécio encontrada no celular do Giliardi. No dia dos fatos não teve nenhum envolvimento com o Darlécio. Não viu o Giliardi no bar e não o conhece. Ouvida na delegacia de polícia, a ré acusa o Darlécio de haver participado do roubo. Justifica dizendo que

"na hora que aconteceu todos esses fatos, o carro encostou e pegou a gente no meio da estrada e foi falado, entra, entra, entra e a gente foi forçada a entrar nesse carro". Conheceu a voz do Darlécio, porque teve um envolvimento com ele no passado. Não chegou a vê-lo por que ele se encontrava encapuzado. Assume que no dia dos fatos, uma das pessoas que participaram do delito foi o acusado Darlécio. No dia dos fatos, andaram por um trecho, entraram no sítio e pediram ajuda e continuaram caminhando, quando foram abordadas pelos componentes do veículo que mandaram que elas entrassem. Não se recorda quantas pessoas havia no veículo. Na delegacia disse que no bar escutou os réus dizerem que iriam praticar um roubo, porém nega, dizendo que somente disse por que foi obrigada devido a pressão exercida pela polícia. Não conhece o Lucas e conhece o Lagoa por ter tido um relacionamento com ele no passado.

O réu Giliard Lima Batista, foi interrogado em juízo a fls. 822 e disse que na data dos fatos estava trabalhando em sua casa, onde possui um Lava Rápido e recebeu uma ligação telefônica do "Lagoa", que já o conhecia e pediu "um socorro", porque pretendia buscar a sua namorada que estaria embriagada em um bar e na sequência iria a um motel. Não tinha amizade com o réu, somente o conhecia. Concordeu, e pegou o Lagoa defronte a sua casa, juntamente com um outro indivíduo chamado Lucas que não conhece e se dirigiram até o motel e na portaria havia um veículo parado que não conhece. Estacionou o veículo, ambos desceram, e logo depois retornaram acompanhados com as duas moças, entraram todos no carro e seguiu em direção à cidade. Todos os quatro foram deixados defronte a casa do Darlécio e desceu para sua casa, deitou-se no sofá, quando foi acordado por sua mãe dizendo que a polícia se encontrava no local, foi quando soube que se tratava de um assalto. Quando o Darlécio disse que ia buscar a sua namorada, a namorada se tratava da Pamela. No retorno dos réus, nenhum deles entrou no carro encapuzado. O Darlécio estava com uma blusa de frio com capuz. No carro, pela ordem, entraram no carro o Lucas, as duas moças e por último o Lagoa. A casa do Lagoa se situa na Rua São Paulo, próximo ao Jardim dos Pássaros. Quando apanhou o Lagoa defronte a sua casa ele disse "segue pro motel o cara tá levando minha mina pra lá". Ele sabia que essas pessoas estariam lá. Levou cerca de dez minutos até o motel.

O que se abstrai do quadro acima delineado é a certeza da participação dos acusados na prática do roubo. A vítima, testemunhas e a final a confissão do réu Darlécio, em seu segundo interrogatório, com riqueza de minúcias, descreveram os acontecimentos.

Inexistem nos autos indicativos que abalem a credibilidade da prova amealhada aos autos, das declarações da vítima, ouvida na fase judicialiforme que aliado ao depoimento das testemunhas atestam a participação dos réus no evento criminoso. A vítima Julio Alegreti da Silva, ouvido na delegacia de policia, afirmou que "...estava em um bar em Junqueirópolis, bebendo, em companhia de seu amigo, Marciano Tasso e das ora indiciadas Ângela e Pâmela. Aduz que trazia um montante de aproximadamente 5 mil reais em seu bolso, oriundos de um empréstimo. Saliento que em dado momento, decidiram ir para o motel, razão pela qual embarcaram todos em seu carro. Já se preparavam para adentrar naquele estabelecimento quando foram surpreendidos por dois indivíduos encapuzados que anunciaram o roubo e subtraíram os valores que trazia em sua posse, evadindo-se em seguida, Afirma que dado seu estado de torpor e o fato dos autores estarem encapuzados, não pôde visualizá-los a ponto de reconhecer suas faces. Após a ação suas acompanhantes desapareceram do local." (fls. 07).

Não se olvide que "em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor a palavra da vítima é de fundamental importância" (JUTACRIM 91/407).

Ainda: "no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os

verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TJSP - Apelação Criminal n.º 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.)

Assim, evidente, pois, que a versão dos réus restou isolada no contexto probatório, notadamente diante da versão harmônica e coesa dos policiais militares, corroborada pelo interrogatório prestado em juízo pelo réu Darlécio, assim como nenhum elemento de prova permite afastar a usual credibilidade aos seus depoimentos, firmes no sentido da participação deles no evento criminoso.

Os policiais, como agentes do Estado, possuem presunção de legitimidade dos seus atos e não seria lógico duvidar de seus depoimentos quando fossem chamados para narrarem os fatos por eles presenciados e apurados.

Neste sentido, transcrevemos, ainda, os seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ AC. Rel. Synésio de Aquino RDTJRJ7/287).

Tais depoimentos não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, policiais militares, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos réus. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova.

Assim, a negativa de autoria sustentada pelos réus Giliard, Pamela e Angela ficaram isoladas do contexto probatório. Isso porque não se mostraram divergentes os depoimentos dos policiais ao descreverem com minúcias de detalhes a empreitada criminosa, descrevendo exatamente como os fatos ocorreram.

Desse modo, vê-se que não há contradições entre as declarações extrajudiciais da vítima e a confissão do acusado Darlécio em juízo, e o depoimento das testemunhas ouvidas na audiência, que confirmaram a conduta descrita na denúncia e a eles imputadas.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado aos acusados. A versão trazida por eles foram totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

No que respeita à classificação da conduta entendo, na esteira do quanto declinado pelo Ministério Público, o fato amolda-se ao descrito no artigo 157, ou seja, roubo. As causas de aumento indicadas no parágrafo segundo inciso II do artigo 157 também incide sobre a conduta, agravando a reprimenda.

Assim, dúvida não há nos autos quanto ao delito de roubo perpetrado pelos réus, motivo pelo qual passo ao cálculo da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Réu: GILIARD LIMA BATISTA

Inicialmente na primeira fase de aplicação da pena, em observância ao artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que não se encontra nos autos circunstância judicial desfavorável ao réu, referente aos seus antecedentes, que tomo para tal fim. Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 157 do Código Penal, fixo a pena base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não verifico constar dos presentes autos, circunstância atenuante ou agravante, permanecendo a pena no patamar acima estabelecido.

Na terceira fase, constato a ocorrência da causa de aumento de penas previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes). Tenho que o aumento de um terço mostra-se adequado ao caso, elevando a reprimenda em parâmetro razoável. Assim, a pena passa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa no mínimo legal, ou seja, em 13 (treze) dias multa, calculada a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um.

Ré: PAMELA RODRIGUES DOS SANTOS

Inicialmente na primeira fase de aplicação da pena, em observância ao artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que não se encontra nos autos circunstância judicial desfavorável ao réu, referente aos seus antecedentes, que tomo para tal fim. Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 157 do Código Penal, fixo a pena base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não verifico constar dos presentes autos, circunstância atenuante ou agravante, permanecendo a pena no patamar acima estabelecido.

Na terceira fase, constato a ocorrência da causa de aumento de penas previstas no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal (concurso de agentes). Tenho que o aumento de um terço mostra-se adequado ao caso, elevando a reprimenda em parâmetro razoável. Assim, a pena passa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa no mínimo legal, ou seja, em 13 (treze) dias multa, calculada a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um.

Ré: ANGELA DA SILVA ARAUJO PEREIRA

Inicialmente na primeira fase de aplicação da pena, em observância ao artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que não se encontra nos autos circunstância judicial desfavorável ao réu, referente aos seus antecedentes, que tomo para tal fim. Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 157 do Código Penal, fixo a pena base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não verifico constar dos presentes autos, circunstância atenuante ou agravante, permanecendo a pena no patamar acima estabelecido.

Na terceira fase, constato a ocorrência da causa de aumento de penas previstas no

artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal (concurso de agentes). Tenho que o aumento de um terço mostra-se adequado ao caso, elevando a reprimenda em parâmetro razoável. Assim, a pena passa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa no mínimo legal, ou seja, em 13 (treze) dias multa, calculada a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um.

Réu: DARLÉCIO PONCIANO DE SOUZA

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico constar dos autos circunstâncias desfavoráveis ao réu, relativamente aos seus antecedentes (feitos nº 1 0011329-78.2009 - fls. 828), aumento-lhe a reprimenda em 1/6 e fixo a pena base no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico constar a circunstância agravante da reincidência (fls. 829, proc. 0003633-71.2014.8.26.0311), bem como a atenuante da confissão (fls. 824), porém deixo de aplicá-las, tendo em vista a compensação de ambas.

Na terceira fase, constato a ocorrência da causa de aumento de penas previstas no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal (concurso de agentes). Considerando todas as causas em conjunto, tenho que o aumento de um terço mostra-se adequado ao caso, elevando a reprimenda em parâmetro razoável. Assim, a pena passa para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 dias-multa.

Levando-se em consideração o disposto no artigo 33, notadamente o parágrafo terceiro, atento à conduta ter sido praticada em concurso de agentes, que totalizaram 5 (cinco) indivíduos em comunhão de desígnios e tarefas previamente definidas, ter sido praticado com violência à pessoa, bem como considerando a quantidade de pena ora aplicada, FIXO O REGIME INICIAL FECHADO. Acrescento, em relação ao réu DARLÉCIO, além do já mencionado, a presença de maus-antecedentes e reincidência, reforçando a necessidade do regime prisional inicial mais gravoso.

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, seja pela pena aplicada, seja em razão da própria natureza violenta do crime. Do mesmo modo e pelos mesmos motivos, não faz jus ao benefício previsto no artigo 77 do CP.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os réus:

a) GILIARD LIMA BATISTA, PAMELA RODRIGUES DOS SANTOS e ANGELA DA SILVA ARAUJO PEREIRA, acima qualificados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa a razão de um trigésimo do salário-mínimo em REGIME INICIAL FECHADO.

Os réus poderão apelar em liberdade da presente sentença, uma vez que nesta condição, permaneceram durante toda a instrução.

b) DARLÉCIO PONCIANO DE SOUZA, acima qualificado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa a razão de um trigésimo do salário-mínimo, em REGIME INICIAL FECHADO.

O réu deve ser mantido em cárcere, não fazendo jus ao direito de apelar em liberdade, mesmo porque existentes os elementos ensejadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, conforme decisão proferida por este Juízo a fls. 46/50. Expeça-se mandado de prisão.

Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, após o trânsito em julgado da sentença.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 09 de dezembro de 2022

Marcus Frazão Frota
Juiz de Direito
Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA